

kyllähän näitä kaavoitusmääräyksiä ministeriön taholta, niin kyllähän niitä hyvin niukalti perinteisesti on annettu. Mutta siis viime vuosina ei ole kyllä annettu ensimmäistäkään. Ja siinä on kyllä nähdäkseni taustalla juuri tää tavallaan poliittis-juridinen paradigma, saattaa se olla ihan paradigman muutoskin, joka korostaa kuntien roolia, kuntien itsehallinnollista roolia päättää alueiden käytöstä ja rakentamisen kysymyksistä. (H11)

Maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa kaavojen vanhentuneisuus nähtiin vielä ongelmana ja ajan tasalla pysyttäminen tärkeänä, sillä vanhoissa asemakaavoissa ei ole laatimisaikanaan otettu huomioon luontoon ja rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja.⁶⁷⁰ Lakiin tavoiteltiin Ruotsin mallia, jossa kaavan voimasaololle olisi määritelty ehdoton kesto, mutta rakennusalan järjestöjen voimakkaan vastustuksen takia päädyttiin vain kuntien omaan arviointiin asemakaavan ajanmukaisuudesta.⁶⁷¹ Suojelun osalta suunnittelujärjestelmässä on siten aukko, kun asemakaavoitetuilla alueilla suojelu tulisi ratkaista kaavalla, mutta tosiasias-
assa suunnitteluvelvoite puuttuu.

tuollainen velvoitehan olisi tietty täsmälääke siihen, että se kunta lähtisi ratkaisemaan sitä asiaa, eikä se pyörähtäisi ELY:n kautta mahdollisesti YM:n pöydälle korvaus-
asiana, että sikäli se ainakin toimisi siihen. (H15)

2000-lukuun kohdistuneen selvityksen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin oli havaittavissa ristiriitaisuutta rakennussuojelullisesti vanhentuneiden asemakaavojen ajantasaistamisen suhteen, minkä katsottiin heikentävän kuntien kaavoitusvelvollisuuden merkittävyyttä.⁶⁷² Linja on kuitenkin sittemmin selkeytynyt, tosin rakennussuojelun kannalta epäedulliseen suuntaan, sillä korkein hallinto-oikeus on viime vuosina ratkaisuihinsa korostanut kunnan itsehallintoa. Asemakaavoitus ei välttämättä kohteen arvoista huolimatta takaa suojelua, mikäli kunta tavoittelee kaavalla jotakin muuta.⁶⁷³ Myös jo suojeltujen rakennusten suojelumääräyksiä pyritäänkin poistamaan kaavamuutoksilla, mikä tulee tutkimusaineistossa esiin sekä media-artikkeleissa että haastatteluissa.

täällä on myös sellaisia, joita on suojeltu, ja joita kuitenkin sitten esitetään purettavaksi ja haetaan suojelun purkua. (H14)

Suojelumääräyksen purkaminen katsotaan usein tekniseksi toimenpiteeksi, jossa merkinnän poistaminen ilman muuta toteutuu. Kunnan itsehallinto mahdollistaa myös kaavoituksessa tavoitteiden ja keinojen punninnan, ja kulttuuriperintöarvot ovat helposti alisteisia muille tavoitteille. Voimassa olevan asemakaavan

⁶⁷⁰ HE 101/1998.

⁶⁷¹ Mäntysalo & Nyman 2001, s. 38.

⁶⁷² Vesterinen, P. 2010. Rakennuksen purkamislupa – havaintoja purkamisluvan myöntämisedellytyksistä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä. S. 463. Vuosien 2002–2009 oikeuskäytännöissä purkamisluparatkaisujen linja ei ollut kategorinen. Ks. myös Mikkela, M. 2016. Selvitys rakennuksen purkamislupakäytännöstä sekä rakennussuojelusta maakunta- ja yleiskaavoissa. S. 6.

⁶⁷³ KHO muu päätös 17/2023: *kaava-alueen eteläosa on parhaiten säilynyttä osaa sairaalaympäristökokonaisuudesta. – Asemakaavan muutoksen tavoitteena oleva kaava-alueen eteläosan merkittävä täydennysrakentaminen merkitsee tähän alueeseen selvitysten mukaan liittyvien rakennetun ympäristön arvojen menettämistä. Päätöksestä eriävän mielipiteen jättänyt KHO:n jäsen katsoi, että kunnan kaavalle asettaman tavoitteen olemassa olevan rakennuskannan hävittävän täydennysrakentamisesta vaihtoehtona olisi tullut selvittää myös täydennysrakentamisen ratkaisu, jossa arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön arvot olisi otettu huomioon.*